LIKUMI 25

Tiesību akts netiek attēlots spēkā esošajā redakcijā. Attēloto redakciju var nomainīt rīkjoslā virs tiesību akta teksta.

Ministru kabineta noteikumi Nr.195

Rīgā 2005.gada 22.martā (prot. Nr.15 1.§)

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 51.panta devīto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda (turpmāk — fonds) izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 357)

2. Fonda mērķis ir nodrošināt apdrošināšanas atlīdzību izmaksas un maksājumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktajos gadījumos.

3. Fondu veido šajos noteikumos noteiktajā kārtībā uzkrātie naudas līdzekļi.

4. Fondam nav juridiskas personas statusa.

5. Fondu glabā Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja kontos. Kontu rīkotājs ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs.

6. Fonda un Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja līdzekļi ir nošķirti.

II. Fonda izveidošana un uzkrāšana

7. Fonda dalībnieki ir apdrošinātāji, kuriem ir tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

8. Fonda dalībnieki iemaksas fondā veic *euro*. Ārvalstu valūtā fondā var iemaksāt Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja regresa kārtībā atgūtos līdzekļus par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem, ziedojumus un dāvinājumus, kā arī ieņēmumus no fonda līdzekļu glabāšanas un ieguldīšanas.

(MK 25.03.2008. noteikumu Nr.197 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.986)

9. Apdrošinātājs, kurš vēlas iegūt tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, vispirms veic vienreizējo iemaksu fondā. Vienreizējās iemaksas apmērs ir 7000 *euro*.

(Grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.463; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.986)

10. Ja apdrošinātājam netiek piešķirtas tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, viņš iesniedz iesniegumu par vienreizējās iemaksas atmaksāšanu Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā. Iesniegumam pievieno Latvijas Bankas lēmumu par atteikumu izsniegt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs piecu darbdienu laikā pēc apdrošinātāja iesnieguma saņemšanas no fonda līdzekļiem atmaksā šo noteikumu 9. punktā minētajā kārtībā iemaksāto summu.

(MK 21.01.2025. noteikumu Nr. 44 redakcijā)

11. Apdrošinātājs reizi ceturksnī veic atskaitījumus fondā (turpmāk – ceturkšņa atskaitījumi) no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku pārskata periodā (kalendāra ceturksnī) spēkā stājušos civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu parakstītajām apdrošināšanas prēmijām saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

(MK 21.01.2025. noteikumu Nr. 44 redakcijā)

11.[1] *(Svītrots ar MK 21.01.2025. noteikumiem Nr. 44)*

12. Apdrošinātājs 15 dienu laikā pēc katra pārskata perioda beigām veic ceturkšņa atskaitījumus fondā. Ja minēto termiņu nokavē, tad apdrošinātājs papildus ieskaitāmajai summai fondā iemaksā 0,1 procentu no attiecīgās summas par katru nokavēto dienu.

(MK 21.01.2025. noteikumu Nr. 44 redakcijā)

12.[1] *(Svītrots ar MK 21.01.2025. noteikumiem Nr. 44)*

13. Lai nodrošinātu fonda maksātspējas nepārtrauktību, fonda līdzekļu minimālais apmērs ir 5 000 000 *euro*. Ja fonda līdzekļu apmērs kļūst mazāks nekā 5 000 000 *euro* un neatjaunojas līdz šai summai viena mēneša laikā, apdrošinātāji veic vienreizējās papildu iemaksas, lai papildinātu fonda līdzekļu apjomu līdz 7 000 000 *euro*. Vienreizējās papildu iemaksas apmēru aprēķina atbilstoši brīdim, kad noticis fonda līdzekļu samazinājums. Vienreizējās papildu iemaksas apmēru aprēķina proporcionāli katra apdrošinātāja noslēgto spēkā esošo līgumu skaitam, ņemot vērā šo apdrošināšanas līgumu termiņus fonda līdzekļu samazinājuma brīdī.

(MK 21.01.2020. noteikumu Nr. 38 redakcijā)

14. *(Svītrots ar MK 21.01.2025. noteikumiem Nr. 44)*

15. *(Svītrots ar MK 21.01.2025. noteikumiem Nr. 44)*

III. Fonda administrēšana

16. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs rīkojas ar fondu, lemj par tā līdzekļu glabāšanu un nodošanu ieguldīšanai un atbild par minēto līdzekļu izlietojumu.

(MK 25.03.2008. noteikumu Nr.197 redakcijā)

17. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir tiesīgs izlietot fonda līdzekļus atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktajiem mērķiem un gadījumiem.

18. Paraksta tiesības fonda kontu rīkotāja vārdā ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim.

19. Latvijas Banka uzrauga, kā tiek ievērota fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība, ne retāk kā reizi gadā veicot fonda pārbaudi. Latvijas Banka informē Finanšu ministriju un Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju par fonda pārbaudes rezultātiem.

(MK 21.01.2025. noteikumu Nr. 44 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 13.maija noteikumus Nr.180 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 121.nr.; 1998, 289./290.nr.; 1999, 48./49.nr.; 2000, 466./469.nr.; 2002, 48.nr.; 2003, 112.nr.; 2004, 21.nr.).

21. *(Svītrots ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.197.)*

22. Apdrošinātājam, kurš veicis vienreizējo iemaksu fondā atbilstoši šo noteikumu 9.punkta redakcijai, kas bija spēkā līdz 2006.gada 21.jūnijam, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs līdz 2007.gada 1.jūlijam no fonda līdzekļiem atmaksā fondā veiktās apdrošinātāja vienreizējās iemaksas daļu, kas ir starpība starp apdrošinātāja veikto vienreizējās iemaksas apmēru un šo noteikumu 9.punktā noteikto vienreizējās iemaksas apmēru.

(MK 17.04.2007. noteikumu Nr.256 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 21.01.2025. noteikumu Nr. 44 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. novembra direktīvas (ES) 2021/2118, ar ko groza direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību.

Ministru prezidenta vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.marta
noteikumiem Nr. 195

(Pielikums MK 21.01.2025. noteikumu Nr. 44 redakcijā)

Atskaitījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fondā

1. Apdrošinātājs veic ceturkšņa atskaitījumus fondā no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku pārskata periodā (kalendāra ceturksnī) spēkā stājušos civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu parakstīto apdrošināšanas prēmiju summas šādā apmērā:

1.1. apdrošināšanas atlīdzību segšanai (izņemot maksātnespējas risku) – 2,6 % no parakstītajām prēmijām par apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti Latvijas Republikā;

1.2. apdrošinātāja maksātnespējas risku segšanai:

1.2.1. 0,94 % no Latvijas Republikā reģistrēto apdrošināšanas sabiedrību un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu parakstītajām prēmijām par apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti Latvijas Republikā;

1.2.2. 0,94 % no Latvijas Republikā reģistrēto apdrošināšanas sabiedrību parakstītajām prēmijām par apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti ārpus Latvijas Republikas.

2. Parakstītā apdrošināšanas prēmija ir apdrošināšanas prēmijas summa, kas norādīta apdrošināšanas līgumā tā noslēgšanas brīdī, bet attiecībā uz apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti Latvijas Republikā, – apdrošināšanas prēmijas summa, no kuras atskaitīta Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 10. pantā minētajos gadījumos atmaksātā prēmijas daļa, un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14. panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos – apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājums, ko apdrošinātājam kompensē Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs no fonda.

3. Vienlaikus ar ceturkšņa iemaksu apdrošinātājs nosūta Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam pārskatu par pārskata periodā parakstīto apdrošināšanas prēmiju summu, norādot spēkā stājušos apdrošināšanas līgumu skaitu, parakstītās apdrošināšanas prēmijas summu un valsti, kurā noslēgti pārskatā iekļautie apdrošināšanas līgumi.